

## Reglamento interno de conducta (RIC)

Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.  
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones

### Contenido

#### Capítulo I - Ámbito de aplicación

1. Ámbito de aplicación objetivo
2. Ámbito de aplicación subjetivo

#### Capítulo II - Normas de conducta

3. Normas generales de conducta
4. Información privilegiada y régimen de operaciones
5. Conflictos de interés

#### Capítulo III - Distribución y asignación de órdenes

6. Normas sobre distribución y asignación de órdenes

#### Capítulo IV - Operaciones vinculadas

7. Operaciones vinculadas
8. Autorización de operaciones vinculadas

#### Capítulo V - Normas de separación del depositario

9. Medidas de separación
10. Verificación de las medidas de separación

#### Capítulo VI - Órgano de seguimiento

11. Órganos de seguimiento
12. Obligaciones de información del órgano de seguimiento

#### Capítulo VII - Normas de desarrollo

13. Normas de desarrollo y aplicación del presente reglamento

#### Capítulo VIII - Incumplimiento del presente reglamento

14. Consecuencias del incumplimiento del presente reglamento

## Capítulo I - Ámbito de aplicación

### 1. Ámbito de aplicación objetivo

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones (en adelante, LPFP), y en sus normas de desarrollo, la finalidad de este Reglamento Interno de Conducta (en adelante, RIC) es establecer unas normas de conducta en el ejercicio de la actividad de Nationale Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. como Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (en adelante NN o EGFP).

El presente RIC, que responde al modelo básico preparado por INVERCO, ha sido objeto de las correspondientes modificaciones para adaptarlo a las peculiaridades de NN como EGFP. Del citado modelo básico se han suprimido los apartados que no afectan a esta EGFP. Asimismo, en línea con lo establecido en el artículo 85 bis apartado 2 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, no se han desarrollado aquellos apartados que se encuentran ya regulados en otra política/norma interna de NN.

El presente RIC se considera complementado por las normas de conducta establecidas por la legislación, en especial la normativa reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, así como por las políticas internas de NN.

### 2. Ámbito de aplicación subjetivo

El presente RIC se aplicará a todos los consejeros, directores y a los empleados de la EGFP a los que, por sus funciones en la misma, pueda afectarles las normas en él establecidas.

En las mismas circunstancias y condiciones será aplicable este RIC a los representantes y comercializadores de la EGFP.

Las normas de este RIC también se aplicarán a aquellas otras entidades que, por delegación de la EGFP, gestionen los activos de alguno de dichos Fondos de Pensiones.

“Las personas obligadas” conocerán el presente RIC y, en su caso, sus anexos y firmarán la correspondiente declaración de conocimiento.

## Capítulo II - Normas de conducta

### 3. Normas generales de conducta

La EGFP y las personas obligadas deberán cumplir, con carácter general, los siguientes principios generales:

- Comportarse con diligencia y transparencia en interés de los Fondos de Pensiones gestionados y de sus partícipes y beneficiarios y en defensa de la integridad del mercado.
- Organizarse de forma que se trate de evitar los riesgos de conflictos de interés.
- Desarrollar una gestión ordenada y prudente.
- Disponer de los medios adecuados para realizar su actividad y tener establecidos los controles internos oportunos para garantizar una gestión prudente y prevenir los incumplimientos de los deberes y obligaciones que la normativa vigente les imponga.
- Garantizar la igualdad de trato entre los Fondos gestionados y de sus partícipes y beneficiarios, evitando primar a cualquiera de ellos a la hora de distribuir las inversiones o desinversiones.
- Asegurarse de que las transacciones sobre bienes, derechos, valores o instrumentos se efectúan a precios y en condiciones de mercado, salvo que las operaciones se realicen en condiciones más favorables para los Fondos gestionados.
- En todo caso, conocer y respetar, tanto en su letra como en su espíritu, la legislación del mercado de valores y de Planes y Fondos de Pensiones que afecte a su ámbito específico de actividad, así como lo establecido en el presente RIC y demás normativa interna de NN.

Anualmente, los empleados y colaboradores de NN renuevan su compromiso de cumplimiento de los anteriores principios mediante la aceptación expresa de los mismos.

#### 4. Información privilegiada y régimen de operaciones personales

Se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros, o a uno o varios emisores de los citados valores negociables o instrumentos financieros, que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera influido de manera apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema organizado de contratación.

Las personas obligadas y la EGFP que dispongan de información privilegiada deberán abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas siguientes:

- a. Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables o sobre instrumentos financieros, a los que la información se refiera, o sobre cualquier otro valor, instrumento financiero o contrato de cualquier tipo, negociado o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a los valores negociables o instrumentos financieros a los que la información se refiera.
- b. Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o cargo.
- c. Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose en dicha información.

La EGFP y las personas obligadas que posean información privilegiada tienen la obligación de salvaguardarla y por ello deberán adoptar las medidas adecuadas para evitar que tal información pueda ser objeto de utilización abusiva o desleal y, en su caso, tomarán de inmediato las medidas necesarias para corregir las consecuencias que de ello se hubieran derivado.

Aquellas personas que, en el desarrollo de sus funciones pudieran tener acceso a información sensible acerca de NN y/o otras empresas, serán designadas como “insiders”, quedando sometidos al régimen especial de operaciones personales. Se entiende por operación personal toda aquella transacción de un instrumento financiero que la persona en cuestión pueda realizar fuera del ámbito de las actividades que le corresponden en virtud de su cometido en NN. Sobre dichas operaciones personales serán de aplicación una serie de restricciones y obligaciones de comunicación que quedarán bajo la supervisión del Órgano de Seguimiento.

#### 5. Conflictos de interés

Los conflictos de intereses pueden ocurrir cuando las actividades profesionales entran en conflicto con otros intereses. Sobre la base de la naturaleza de “otros intereses”, distinguimos entre conflictos de interés personales y conflictos de interés organizativos.

- En términos generales, se espera que los empleados y/o colaboradores traten de evitar situaciones que puedan generar un conflicto entre los intereses profesionales y los personales. Incluso la mera presunción o apariencia de este tipo de conflictos puede ser perjudicial.
- Por su parte, existen conflictos de interés organizativos cuando un empleado y/o colaborador debe gestionar dos o más intereses de la organización que sean difíciles o incluso imposibles de satisfacer completamente de forma simultánea. En estos casos, el empleado y/o colaborador se organizará de forma que se trate de evitar los riesgos de conflictos de interés y, en situación de conflicto, dando prioridad a los intereses de los “clientes”, sin privilegiar a ninguno de ellos.

NN tiene implantadas una serie de medidas tendentes a impedir que los posibles conflictos de interés perjudiquen a los “clientes” (e.g., procedimientos para controlar el intercambio de información). En aquellos casos en lo que quede evidenciado que dichas medidas no son suficientes para garantizar que se eviten los riesgos de perjuicio para los citados intereses, NN les revelará, con carácter previo a actuar, la naturaleza y origen del conflicto.

## Capítulo III - Distribución y asignación de órdenes

### 6. Normas sobre distribución y asignación de órdenes

NN, como EGFP, tiene delegada la gestión de los activos de los Fondos de Pensiones gestionados a Entidades debidamente autorizadas. Dichas entidades, deberán realizar las inversiones de los activos Fondos de Pensiones de acuerdo con la Política de Inversión del Fondo y siguiendo en todo caso las normas específicas de distribución y de asignación de órdenes que hayan desarrollado y que en todo caso deberán cumplir con lo establecido en la normativa vigente en materia de inversiones.

## Capítulo IV - Operaciones vinculadas

### 7. Operaciones vinculadas

Se consideran operaciones vinculadas las que realizan las personas o entidades que se enumeran a continuación, en relación con las operaciones a que se refiere el apartado siguiente:

- a. Por las entidades gestoras y las entidades depositarias, entre sí, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como gestora y depositario respectivamente, y las que se realizan entre las entidades gestoras y quienes desempeñan en ellas cargos de administración y dirección.
- b. Por las entidades gestoras o depositarias, con quienes desempeñan en ellas cargos de administración y dirección, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como gestora o depositario.
- c. Por las entidades gestoras, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como gestora; y por las entidades depositarias, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como depositario, con cualquier otra entidad que pertenezca a su mismo grupo.
- d. Por las entidades gestoras, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como gestora; y por las entidades depositarias cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como depositario, con cualquier promotor o entidad de su grupo, que lo sea de planes de pensiones adscritos a dicho fondo de pensiones, o con los miembros de la comisión de control del fondo de pensiones o de los planes de pensiones en él integrados.
- e. Por las entidades gestoras y las entidades depositarias, con aquellas entidades en las que se hayan delegado funciones, cuando afectan a un fondo de pensiones respecto del que actúan como gestora y depositaria respectivamente.

A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las sociedades que se encuentren en los supuestos contemplados en el artículo 42 del Código de Comercio.

Serán operaciones vinculadas las siguientes:

- a. El cobro de remuneraciones por la prestación de servicios a un fondo de pensiones, excepto los que preste la entidad gestora al propio fondo de pensiones.
- b. La obtención por un fondo de pensiones de financiación o la constitución de depósitos.

- c. La adquisición por un fondo de pensiones de valores o instrumentos emitidos o avalados por alguna de las personas definidas en el apartado anterior, o perteneciente a su mismo grupo, o en cuya emisión alguna de dichas personas actúe como colocador, asegurador, director o asesor.
- d. Las compraventas de valores.
- e. Cualesquiera negocios, transacciones o prestaciones de servicios en los que intervenga un fondo de pensiones y cualquier empresa del grupo económico de la gestora, del depositario o de los promotores de los planes de pensiones adscritos, o de alguno de los miembros de sus respectivos consejos de administración; cualquier miembro de las comisiones de control del fondo de pensiones, o de los planes de pensiones adscritos; u otro fondo de pensiones, o patrimonio gestionados por la misma entidad gestora u otra gestora del grupo.

También tendrán la consideración de operaciones vinculadas, las operaciones previstas en este apartado, cuando se lleven a cabo por medio de personas o entidades interpuestas.

## 8. Autorización de operaciones vinculadas

La realización de operaciones vinculadas deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de la EGFP o por el órgano al que haya delegado dicha función. En todo caso, la autorización conllevará la comprobación de que la operación vinculada se realiza en interés exclusivo del “Fondo gestionado” y a precios o condiciones iguales o mejores que las del mercado.

Las operaciones vinculadas que alcancen un volumen significativo de negocio deberán en todo caso ser autorizadas por el Consejo de Administración de la EGFP y deberá ser comunicada a la Comisión de Control del fondo de pensiones correspondiente.

Las operaciones cuya autorización esté delegada en el Órgano de Seguimiento, deberán ser autorizadas con carácter previo por éste. La autorización deberá constar por escrito, y se archivará junto a la documentación presentada para su obtención.

Tendrá la consideración de operación vinculada significativa, aquella cuyo volumen supere el 10% del patrimonio total del Fondo de Pensiones en el que tenga lugar la transacción, salvo que se trate de un aumento en la exposición de otra operación vinculada llevada a cabo anteriormente en similares condiciones. Las operaciones cuya autorización esté delegada en el Órgano de Seguimiento, deberán ser autorizadas con carácter previo por éste. La autorización deberá constar por escrito, y se archivará junto a la documentación presentada para su obtención.

No obstante, aquellas operaciones que por su escasa relevancia y por su carácter repetitivo, determine el Consejo de Administración de la EGFP que no necesitarán autorización previa del Órgano de Seguimiento, éste realizará con carácter posterior y con la periodicidad que esté establecida en el manual de procedimientos, los correspondientes controles. Tampoco necesitarán autorización previa aquellas operaciones que, aun teniendo la consideración de operación vinculada, hayan sido autorizadas expresamente por el Consejo de Administración.

De todas las operaciones, se realizará un control posterior, para comprobar que fueron realizadas en los términos autorizados.

El Órgano de Seguimiento deberá enviar trimestralmente, al Consejo de Administración de la Entidad Gestora, un informe en relación con las operaciones vinculadas que haya autorizado con carácter previo y con los controles posteriores realizados. Si en un trimestre no se hubieran realizado operaciones vinculadas no será necesario el envío de dicho informe.

En el caso de que la EGFP hubiese delegado en una tercera entidad la gestión de los activos de alguno de los Fondos de Pensiones, el Órgano de Seguimiento deberá informar con carácter previo al Consejo de Administración sobre la suficiencia de los procedimientos operativos de dicha tercera entidad en orden a garantizar los principios enunciados en los apartados precedentes, así como de los mecanismos de control que al efecto se establezcan entre la EGFP y la tercera entidad respecto de las operaciones que pudieran considerarse vinculadas.

La EGFP deberá informar en la información trimestral a facilitar a partícipes y beneficiarios, cualquiera que sea la modalidad de plan de pensiones al que pertenezca, sobre la existencia de procedimientos para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas.

## Capítulo V - Normas de separación del depositario

### 9. Medidas de separación

Entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria se arbitrarán las medidas necesarias que garanticen que la información derivada de sus respectivas actividades no se encuentra al alcance, directa o indirectamente, del personal de la otra entidad. En concreto y, sin perjuicio de otras medidas que pudieran ser aconsejables, se adoptarán las siguientes normas de separación:

- e. No existirán consejeros o administradores comunes de la ED y de la EGFP.
- b. La dirección efectiva de la EGFP se realizará por personas no dependientes de la ED.
- c. La dirección efectiva de la ED se realizará por personas independientes de la EGFP.
- d. Habrá separación física entre los domicilios y los centros de actividad de ambas entidades.
- e. Habrá separación física de los recursos humanos y materiales dedicados a la actividad de gestión y depositaria, y existirán instrumentos informáticos que impidan el flujo de la información que pudiese generar conflictos de interés entre los responsables de una y otra actividad.
- f. Que, en su caso, se arbitrarán un conjunto de medidas, que garanticen que la información derivada de sus respectivas actividades no se encuentre, en unidad de tiempo, al alcance, directa o indirectamente, del personal de la otra entidad, realizándose las funciones respectivas de forma autónoma, y la prevención de los conflictos de interés entre los del grupo de entidades al que pertenecen y los de los partícipes y beneficiarios de los “Fondos gestionados”.
- g. Que exista un régimen interno para las operaciones personales en el mercado de valores de los empleados y medios para controlarlos.

### 10. Verificación de las medidas de separación

La verificación del cumplimiento de las anteriores medidas corresponderá bien a una Comisión independiente creada en el seno del Consejo de Administración, en la que no deberán ser mayoría los miembros con funciones ejecutivas en la EGFP, bien a un órgano interno de la EGFP, que podrá ser el propio Órgano de Seguimiento.

La EGFP deberá manifestar en el boletín de adhesión y en la información trimestral a facilitar a partícipes y beneficiarios de los “Fondos gestionados”, el tipo exacto de relación que le vincula a la ED, tomando como referencia, en su caso, la enumeración de circunstancias contenidas en el artículo 42 del Código de Comercio. La EGFP deberá hacer referencia en el informe semestral y en el informe anual de cada “Fondo gestionado”, a las operaciones de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros realizadas por el “Fondo gestionado” que hayan sido, respectivamente, vendidas o compradas por su ED fuera de mercado o en condiciones diferentes de las de mercado.

Se elaborará anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas de separación que será enviado a la DGSFP junto con la documentación estadístico contable anual. Copia de dicho informe se enviará también al Consejo de Administración, quien, si detectara incumplimientos de las presentes normas de separación, adoptará las medidas necesarias para su corrección, y si ello no fuera posible o persistieran los incumplimientos, se procederá a la sustitución de la ED por otra, salvo que la DGSFP apreciara que las salvedades no revisten gravedad y conceda un plazo de hasta tres meses para su subsanación.

Estas medidas de separación deberán igualmente cumplirse en los supuestos que la EGFP o a la ED hubieran delegado sus funciones en otras entidades que sean del mismo grupo que la EGFP, si la delegación es de la depositaria, o de la ED, si la delegación es la de la gestión.

## Capítulo VI - Órgano de seguimiento

### 11. Órgano de seguimiento

Por el Consejo de Administración de la EGFP se creará, a los efectos de este RIC un Órgano de Seguimiento que podrá ser unipersonal o colectivo.

Corresponderá a dicho Órgano, con independencia de cualquier otra función que pudiera estarle atribuida, velar por el cumplimiento de este RIC. A estos efectos, recibirá, examinará y, en su caso, tramitará cuantos documentos o comunicaciones deba recibir conforme a lo establecido en él o en la legislación aplicable.

Los miembros de este Órgano estarán obligados a garantizar su estricta confidencialidad. El mismo deber de confidencialidad afectará a los miembros del Consejo de Administración de la EGFP, con relación a las comunicaciones que le realice el Órgano de Seguimiento y que no supongan infracciones del presente RIC.

En NN la función de este Órgano es desempeñada por la función de Cumplimiento Normativo/NFRC.

### 12. Obligaciones de información del órgano de seguimiento

El Órgano de Seguimiento informará al Consejo de Administración, al menos:

- Una vez al trimestre sobre las operaciones vinculadas realizadas y sobre los conflictos de interés; si en un trimestre no hubiera habido operaciones vinculadas ni cuestiones sobre conflictos de interés se enviará un informe indicando que no se ha realizado ninguna operación durante dicho período.
- Anualmente informará al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las medidas de separación con la ED.

Dichos informes se realizarán por escrito salvo que el titular del Órgano de Seguimiento informe verbalmente en la reunión del Consejo. En todo caso el informe sobre incumplimiento de las medidas de separación deberá hacerse por escrito.

No será necesaria la emisión de informe de ningún tipo con relación a operaciones vinculadas, o a conflictos de interés, si el Consejo de Administración de la EGFP autoriza, expresamente y con carácter previo a su realización, operaciones vinculadas conforme a lo previsto en este RIC.

Igualmente, dicho Órgano de Seguimiento comunicará al Consejo de Administración las infracciones que observe del presente RIC y le propondrá las medidas que estime necesarias para su perfeccionamiento o mejor cumplimiento.

El Órgano de Seguimiento llevará los Registros que sean necesarios, para que quede constancia documental del cumplimiento por de la EGFP y por las “personas obligadas” de sus obligaciones y de las intervenciones del propio Órgano de Seguimiento.

## Capítulo VII - Normas de desarrollo

### 13. Normas para el desarrollo y aplicación del presente reglamento

La EGFP podrá aprobar normas de desarrollo y aplicación concreta del presente RIC que deberán figurar como anexo al mismo y ponerse en conocimiento expreso de “las personas obligadas”.

## Capítulo VIII - Incumplimiento del presente reglamento

### 14. Consecuencias el incumplimiento del presente reglamento

El incumplimiento de lo previsto en el presente RIC, podrá dar lugar a la imposición de las correspondientes sanciones administrativas, por los órganos disciplinarios que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación conforme a la legislación laboral.